

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שמחה רוטמן
אוהד טל
משה סולומון

פ/25/1406

הצעת חוק אתרי התיישבות בהליכי הסדרה, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"אדמות מדינה" – אדמות הרשומות או מוכרזות כאדמת מדינה או שניתן לרשום אותן או להכריז עליהן כאדמות מדינה ;

"אזור" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967¹, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת ;

"אתרי התיישבות" – אתרי התיישבות באזור על אדמות מדינה שהמדינה הייתה מעורבת בהקמתם ;

"הליכי הסדרה" – הסדרת מעמד הקרקע באמצעות אחד או יותר מההליכים הבאים :

(א) סקר קרקעות והכרזה על אדמות מדינה ;

(ב) רישום ראשון ;

(ג) הסדר מקרקעין ;

וכן מתן תוקף לתכנית בנין עיר (תב"ע) מפורטת, לרבות מתן היתרי בניה על סמך תכניות שיאושרו ;

"המדינה" – ממשלת ישראל או משרד ממשלתי הממשלה, רשויות האזור, רשות מקומית או מועצה אזורית בישראל או באזור ומוסד מיישב.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.

2. הסדרת אתרי ההתיישבות
- הרשויות האמונות על הסדרת המקרקעין ועל התכנון ביהודה והשומרון שלימו בתוך שנתיים מיום פרסומו של חוק זה את הליכי ההסדרה של אתרי ההתיישבות, בין אם כשכונות של ישובים קיימים, כישובים בפני עצמם, ובין אם כאתרי חינוך, תרבות, מסחר או תעשייה.
3. הוראות מעבר
- בתקופה שהחל מיום פרסומו של חוק זה ועד להשלמת הליכי ההסדרה לפי סעיף 2, יחולו הוראות אלה:
- (1) הרשות המקומית תספק לאתרי ההתיישבות שעתידים, לאחר הליך ההסדרה, להיות בשטח השיפוט שלה, את כלל השירותים המוניציפליים;
 - (2) הרשות המקומית או חברת מקורות תספק שירותי מים לאתרי ההתיישבות כאמור באופן סדיר וסביר;
 - (3) משרדי הממשלה יראו באתרי ההתיישבות שטרם עברו הליכי הסדרה, כמוכרים לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תקצובם, סיוע בתשתיות ובהקמת מבני חינוך ומבנים ציבוריים הנדרשים לצורך החיים התקינים של תושביהם;
 - (4) על אף האמור בכל דין, חברת החשמל תחבר את אתרי ההתיישבות לרשת החשמל, בשים לב להיבטי בטיחות, ותקים לשם כך את התשתיות הנדרשות;
 - (5) יותלו כל הליכי האכיפה והצווים המינהליים הקיימים לגבי אתרי ההתיישבות שבתוספת; הוראה זו לא תחול לעניין מבנה שהריסתו הכרחית לשם מניעת סכנה לחיי אדם;
 - (6) פעולות אכיפה של יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי יבוצעו רק בהנחיה ישירה של ראש הממשלה או של שר הביטחון, ובאישור קבינט המדיני-ביטחוני.
4. הרשאה לערוב
- שר האוצר מורשה לערוב, בשם מדינת ישראל, בתנאים שלפי חוק ערבות למשכנתאות, התשי"ב-1952², למלווים הניתנים למימון רכישת דירת מגורים באתרי ההתיישבות בתקופת הליכי ההסדרה.

תוספת

אתרי ההתיישבות*

² ס"ח התשי"ב, עמ' 114.
* אתרי ההתיישבות המנויים בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

דברי הסבר

ממשלת ישראל החליטה להסדיר את מעמדם של מבנים, שכונות ואתרי חינוך, תרבות, תעשייה ומסחר שהוקמו ביהודה, השומרון ובקעת הירדן במהלך עשרים השנים האחרונות על אדמות מדינה. למרות החלטה זו ההסדרה עדיין מתמהמהת.

על מנת למנוע פגיעה מיותרת בתושבי השכונות והיישובים המיועדים להסדרה, שיפורטו בתוספת של החוק המוצע, במהלך תקופת הביניים של ההסדרה יש לעגן בחקיקה את מעמדם המיוחד, ובכך לאפשר לתושבים חיים תקינים ושירותים מוניציפליים מלאים כפי שמגיע לכל אזרח וכן למנוע הריסות ופינויים מיותרים. כל זאת בשל רצון המדינה להביא להסדרת שכונות, יישובים ואתרים אלה ולא להריסתם.

לפיכך, מוצע בהצעת החוק כי הרשויות האמונות על התכנון ביהודה והשומרון ישלימו את הליכי ההסדרה של השכונות, היישובים והאתרים שהם בבעלות המדינה, ושבהם דרושה הסדרה. בתקופת ההסדרה, יזכו התושבים הגרים במקומות אלה לכל השירותים המוניציפליים להם זכאי כל אזרח, לרבות חיבור לתשתיות מים וחשמל. כמו כן, מוצע כי משרדי הממשלה יראו בשכונות, ביישובים ובאתרים אלה כמוכרים לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תקציבים, סיוע בתשתיות ובהקמת מבני חינוך ומבני ציבור הנדרשים לצורך החיים התקינים של תושביהם.

בתקופה שבין פרסום החוק המוצע ועד לסיום הליכי ההסדרה, יותלו כל הליכי האכיפה והצווים המינהליים, וכל פעולה המתבצעת על ידי יחידת האכיפה במנהל האזרחי, תבוצע בהתאם להנחייתו הישירה של ראש הממשלה או של שר הביטחון ולאחר אישור הקבינט.

לבסוף מוצע כי בתקופת ההסדרה, על מנת שתושבי המקום יוכלו לבנות את ביתם או לרכוש בית בנוי, שר האוצר יהיה רשאי לערוב, בתנאים שלפי חוק ערבות למשכנתאות, התשי"ב-1952, למלווים הניתנים למימון רכישת דירת מגורים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/1667 ; פ/3735/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)